

계약상대자 귀책 안전사고 위약금 부과 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 2 개 선 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ● 단 ▲부는 산업안전사고 현황 종합관리, 안전보건 관련 지침서 수립·운영 등 업무를 맡고 있으며,
 - ☞본부 발전소 각 부서는 설비 시운전·유지보수 관련 공사·용역 등 업무를 담당하고 있다.
 - 「안전계약특수조건」 제16조(안전수칙 위반 제재기준)와 제17조(안전사고 발생 시 제재기준)에 따르면,
 - 계약상대자가 산업안전보건법, 한수원 안전관리규정 등 안전수칙 등을 위반한 경우 계약상대자에게 벌점을 부과하고, 고의 또는 과실로 인하여 안전사고를 유발한 경우 위약금을 부과*하도록 되어 있다.
- * 「안전계약특수조건」(제6차), 20+-, 1. 2. 입찰 공고분부터 적용
- 위약금은 재해정도(사망, 부상)와 계약금액에 따라 차등 부과되고, 위약금 부과 사항 발생 시 업무주관부서장(시공 중 발생한 사항은 시공부서장)은 해당 공사대금을 처리할 때 위약금을 공제하고 공사비가 지불되도록 조치를 취하고 사업소 안전관리담당 부서에 통보하여야 한다.

[참고] 계약상대자 귀책 안전사고의 위약금 부과 기준

재해정도	계약금액(VAT 불포함)	위약금(만 원/명)	비고
사망	5억 원 이하	1,000	
	5억 원 초과 ~ 500억 원 이하	2,000	
	500억 원 초과 ~ 5,000억 원 이하	4,000	
	5,000억 원 초과	8,000	
부상*	5억 원 이하	250	
	5억 원 초과 ~ 500억 원 이하	500	
	500억 원 초과 ~ 5,000억 원 이하	1,000	
	5,000억 원 초과	2,000	

* 부상의 경우, 부상 정도에 따라 위약금을 차등 부과

지 적 내 용(계속)

○ 그러나, 「안전계약특수조건」과 ♣본부 안전사고 현황 등을 살펴본 결과,

(1) '계약상대자 제재사실 통보서'의 위약금 부과 항목 부재

- 사업소에서 관리하는 '수급인 벌점/위약금 부과 현황 관리대장'에는 벌점 또는 위약금을 기입하도록 되어 있으나, 계약상대자에게 통보하는 '계약상대자 제재사실 통보서'의 제재 내용에는 벌점 부과 항목만 있고 위약금 부과 항목이 없다.
- 따라서, '계약상대자 제재사실 통보서'의 제재내용에 부과할 위약금을 기입할 수 있도록 「안전계약특수조건」을 개정할 필요가 있다.

(2) 계약상대자 귀책 안전사고 위약금 부과 조치 미흡

- 계약상대자 귀책 안전사고에 대하여 위약금 부과 대상임에도 불구하고 '수급인 벌점/위약금 부과 현황 관리대장'에는 위약금 부과 현황이 없었으며, 공사대금 처리 시 위약금을 공제하고 대금을 지불하도록 위약금 부과 조치가 안 되었음을 확인하였다.

❖ (관련부서 의견) 「안전계약특수조건」 개정과 안전사고와 관련된 계약상대자에게 위약금을 부과하도록 하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

1. ▲ 단장은 '계약상대자 제재사실 통보서'의 제재내용에 위약금을 기입할 수 있도록 「안전계약특수조건」을 개정하시기 바라며,(개선 1)
2. ♣본부장은 ① 계약상대자(☒☒, ☒☒)에게 위약금 부과 대상 안전사고를 통보하여 「안전계약특수조건」 위반 사실을 확인받으시고, 그 위반 사실을 ♣본부 ▼부에 알려주시기 바라며,(시정 1) ② 「안전계약특수조건」 위반 사실 확인 근거로 위약금을 공제하고 공사대금을 지급하시길 바라며,(시정 2) ③ 벌점 또는 위약금 부과 대상 안전사고에 대하여 벌점·위약금 부과 누락이 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 부서 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	▲ 단(●부), ♣제 1 발전소(●부(①,②,③), ●부(①,③), 1부(②))
관련부서	